

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5830/2539

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
สุรินทร์

นางสาว ตลอด วา รี ดำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 358

แม้ผู้เสียหายทั้งสองกับจำเลยยังมีเรื่องโต้เถียงกันเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท แต่จำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะทำลายต้นยูคาลิปตัส ที่ผู้เสียหายทั้งสองเป็นผู้ปลูกที่ดินพิพาทได้ หากจะถือว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัส ลงในที่ดินเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินของจำเลย ในกรณีนี้ต่างโต้เถียงสิทธิครอบครองกันเช่นนี้ต่างก็ต้องฟ้องเอาคืนการครอบครองโดยต้องว่ากล่าวกันในทางศาล การที่จำเลยเข้าตัดฟัน ขุด และเผาต้นยูคาลิปตัส จึงเป็นการทำให้เสียหายทรัพย์สินของผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้จอบ ถาก ขุด ฟันต้นยูคาลิปตัสของนายสุทโท เรืองสุขสุด และนางพิกุล เรืองสุขสุด ผู้เสียหายจำนวน 500 ต้น และต้นยูคาลิปตัสของนางสยมพร เจนรอบและนายประกวด เจนรอบ ผู้เสียหายจำนวน 500 ต้น แล้วนำไปเผาจนเสียหายใช้การไม่ได้ คิดเป็นค่าเสียหายรายละ 15,000 บาทขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 เป็นความผิดสองกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 เดือนและปรับกระทงละ 2,000 บาท รวมสองกระทงเป็นจำคุก 4 เดือนและปรับ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 เดือนและปรับ 3,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำเสนอผู้เสียหายทั้งสองและจำเลยยังมีปัญหาโต้เถียงกันอยู่ว่า จำเลยได้ทำสัญญาขายที่ดินมี น.ส.3 ก. ของจำเลยแก่ผู้เสียหายทั้งสองคนละ 2 ไร่ในราคาไร่ละ 20,000 บาทตามเอกสารหมาย จ.1 และ จ.3 หรือไม่และเมื่อ น.ส.3 ก. ของจำเลยมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 5 ปี ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 การทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจะทำให้ผู้เสียหายทั้งสองได้สิทธิครอบครองที่ดินหรือไม่ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองได้ฟ้องบังคับจำเลยให้โอนที่ดินตามสัญญาแล้วคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลซึ่งเป็นข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยประเด็นดังกล่าว คดีมีปัญหาในชั้นนี้ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนายสุทโท เรืองสุขสุด และนางสยมพร เจนรอบผู้เสียหายเบิกความว่าได้ปลุกต้นยูคาลิปตัสลงในที่ดินมี น.ส.3 ก. ที่ซื้อจากจำเลยเนื้อที่คนละ 2

ไร่ ประมาณ 800 ตัน ภายในเขตที่ดินที่ทำไร่ลวดหนามแสดงแนวเขตไว้โดยจ้างผู้มีชื่อหลายคนเป็นผู้ปลูกและดูแลรักษาจนต้นยูคาลิปตัสสูงท่วมศีรษะตามวันเวลาเกิดเหตุเสียหายทั้งสองเห็นจำเลยตัดและเผาต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกไว้จึงได้ไปแจ้งเหตุต่อ นายนิยม สุขอุดม ผู้ใหญ่บ้าน และไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจำเลยได้จัดทำลายต้นยูคาลิปตัสของผู้เสียหายทั้งสองคนละประมาณ 500 ตัน โดยโจทก์มีนายนิยมผู้ใหญ่บ้านมาเบิกความรับรองว่าผู้เสียหายทั้งสองซื้อที่ดินจากจำเลยและปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินระหว่างเกิดเหตุพยานเห็นจำเลยตัดต้นยูคาลิปตัสที่ผู้เสียหายปลูกไว้และมี นายดาว คงใจดี เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสุรินทร์สาขาสระบุรี มาเบิกความว่า จำเลยกับผู้เสียหายทั้งสองเคยมายื่นเรื่องขอแบ่งขายที่ดิน แต่ที่ดินติดเงื่อนไขห้ามโอนพยานจึงดำเนินการให้ไม่ได้ แต่พยานเคยไปปักหลักเขตที่มีการแบ่งขายให้ผู้เสียหายทั้งสองโดยมีผู้ใหญ่บ้านไปรับทราบด้วยตามที่คู่กรณีร้องขอ และจำเลยเบิกความรับว่า ผู้เสียหายทั้งสองได้ว่าจ้างคนงานหลายคนให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่ดินบางส่วนของจำเลยจริง แต่เมื่อจำเลยต้องการเข้าไปทำนาในที่ดินจำเลยจึงใช้จอบขุดต้นยูคาลิปตัสของผู้เสียหายออก เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาแม้ผู้เสียหายทั้งสองกับจำเลยยังมีเรื่องโต้เถียงกันเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแต่ในชั้นนี้ยังไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าโจทก์จะมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอได้ว่าผู้เสียหายทั้งสองเป็นเจ้าของต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกอยู่ในที่ดินพิพาท แต่จำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นได้ หากจะถือว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสลงในที่ดินเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินของจำเลยในกรณีต่างโต้เถียงสิทธิครอบครองกันเช่นนี้ต่างก็ต้องฟ้องเอาคืนการครอบครองเหตุว่าที่ดินยังมีอยู่ไม่สูญหายไปไหน ใครจะมีสิทธิในที่ดินจะต้องว่ากล่าวกันในทางศาลจำเลยเข้าตัด ฟัน ขุด และเผาต้นยูคาลิปตัสของผู้เสียหายเป็นการทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหาย จำเลยจึงต้องมีความผิดตามฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------